CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I L'ASSOCIACIÓ LA POLSEGUERA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS, FESTIVES I SOCIALS

Ajuntament de Calaf
Joan Miquel Roig Mestre (1 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 12/02/2020
HASH: 33126d006b5909c62081c2b67af78d02

Ajuntament de Calaf
Jordi Badia Perea (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 12/02/2020
HASH: 5968d6914f1613a7ab23bcabfbc9b66e

REUNITS

Per una banda, Sr. Jordi Badia Perea, Alcalde de l'Ajuntament de Calaf amb CIF P0803100G; assistit pel Secretari - Interventor de la corporació.

D'altra banda, Sr. Vicenç Sugrañes Creus en virtut de president de l'entitat, Associació la Polseguera amb CIF G65227233 i seu social a Ctra. Llarga, 11 de Calaf, actuant amb nom i representació d'aquesta.

MANIFESTEN

L'Ajuntament de Calaf vol impulsar el teixit associatiu de la vila així com buscar una forma eficient de col·laboració amb les entitats.

L'Associació La Polseguera és una entitat que promou, segons els seus estatuts, el coneixement i promoció del territori, la organització de festes populars, el foment de la igualtat entre homes i dones, la participació de la gent de Calaf i rodalies en la organització i creació de festivitats populars, treballar en la coordinació del teixit associatiu del territori, promoció, divulgació i difusió de la cultura popular i que pretén ser una eina d'unió i desenvolupament pel jovent del territori.

Objecte del conveni

Aquest conveni s'emmarca en el Reglament de subvencions i convenis aprovat per l'Ajuntament de Calaf.
L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament.

La durada i naturalesa del conveni

La durada d'aquest conveni serà de l'1 de gener del 2020 i el 31 de desembre del 2020. Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable i reduïble en tot moment. En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat subvencionada.

PACTEN

PRIMER- La cessió de la Sala d'Actes Municipal

Codi Validació: 9A76K54ZL3KA6MKA9LKXNNZWL | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5

L'Ajuntament de Calaf cedirà gratuïtament l'ús privatiu de la Sala d'Actes Municipal de titularitat pública de l'Ajuntament de Calaf per a la realització de les diferents activitats que organitzi l'entitat juntament amb l'Ajuntament de Calaf.

L'Ajuntament cedirà aquest espai en aquelles activitats culturals o festives que l'entitat organitzi privadament, sempre que ho sol·liciti per escrit amb anterioritat i l'Ajuntament ho autoritzarà en funció de la disponibilitat del moment i amb l'excepció que l'Ajuntament de Calaf requereixi l'espai per una activitat concreta.

SEGON- Drets i obligacions de l'Ajuntament per a l'ús privatiu de l'espai

En relació als equipaments i les activitats:

Facilitarà un joc de claus a l'entitat, del qual, només es podran fer còpies amb prèvia autorització de l'Ajuntament.

Realitzarà una inspecció/valoració de l'estat de la sala a l'inici i final de cada activitat per a determinar el grau de compliment del conveni per part de l'entitat.
Manifesta que, en cap cas, serà responsable directament, ni subsidiàriament dels danys personals o materials, que per acció o omissió de qualsevol classe es puguin produir a l'espai cedit, mentre realitzen l'activitat per la qual s'ha cedit l'espai.

En relació a la gestió econòmica:

Aquest un conveni regula les subvencions entre l'Ajuntament i l'entitat en relació a les activitats organitzades durant l'any i que és la següent:

FESTA DEL PELLOFA (28 i 29 de febrer)
Repartiment de la tercera edició de la revista "La Pols".
Es duen a terme diverses activitats al llarg del cap de setmana adreçades a tots els públics.

L'Ajuntament de Calaf es fa càrrec del lloguer de la carpa, la seguretat, l'ambulància i els lavabos mòbils.

Subvenció: 5.000,00 € amb càrrec a la partida del pressupost de despeses de l'Ajuntament nº 92400-48000.

L'article 15.1 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que les administracions públiques han de fer pública, entre d'altres, la informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats així com la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.

Igualment, l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, imposa obligacions a les entitats beneficiàries de fons públiques, entre les quals destaca el retiment de comptes i el sotmetiment de les actuacions de comprovació proposades per l'autoritat concedent.

Per aquest motiu, es fa imprescindible que les entitats que reben fons públics procedents de l'Ajuntament de Calaf presentin juntament amb les factures que avalen

Codi Validació: 9A76K54ZL3KA6MKA9LKXNNZWL | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

l'import de la subvenció concedida, l'estat de comptes de l'entitat a data límit 31 de desembre de l'any en curs juntament amb la documentació justificativa.

TERCER- Drets i obligacions de l'entitat per a l'ús privatiu de l'espai

En relació als equipaments i les activitats:
Es farà responsable de les activitats dinamitzades per la pròpia entitat participant de forma activa en la promoció del lleure.

Mantindrà les instal·lacions i el mobiliari en les condicions en les quals se li ha cedit i segons les condicions d'ús específiques de cada espai informant de les incidències ocasionades a l'equipament de forma pròpia o per altres seguint els protocols establerts a tal efecte.

En relació a la gestió econòmica:

Gestionarà els ingressos i costos del usuaris en concepte d'activitats culturals o festives, publicitat o d'altres activitats complementàries, així com, les seves obligacions amb hisenda i es farà càrrec del costos de fixes, monitoratges i roba necessària per a l'activitat.

En relació als recursos humans i participants:

Contractarà el personal necessari o buscarà col·laboradors per a la dinamització de les activitats culturals o festives realitzades per l'entitat, fent-se responsable de la Seguretat Social dels seus treballadors.
Vetllarà per a la seguretat dels participants tot i que l'assegurança de responsabilitat civil que té contractada l'Ajuntament de Calaf cobreix els actes que es realitzen en espais municipals i a la via pública.
L'entitat haurà de disposar del certificat de penals segons obliga la nova Llei de protecció de la infància al tractar-se d'una entitat que treballa puntualment amb menors.

QUART- Regulació de les barres

L'Ajuntament de Calaf cedirà gratuïtament a l'entitat l'explotació del servei de barres de les diferents activitats organitzades tenint en compte les següents condicions:

Personal
El personal que hi treballi haurà de tenir, com a mínim, un d'ells, la titulació de manipulació d'aliments.

Característiques, neteja i conservació de les instal·lacions

La conservació, manteniment i compra de material que calgui efectuar durant la vigència del contracte anirà a càrrec exclusiu de l'entitat, la qual, estarà obligada a retornar la instal·lació en el mateix estat que la va rebre.

Codi Validació: 9A76K54ZL3KA6MKA9LKXNNZWL | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

La neteja i altres despeses del funcionament de les barres aniran a càrrec exclusiu de l'entitat.

Caldrà mantenir les barres en òptimes condicions d'higiene.

Els encarregats del bar podran instal·lar els elements que creguin necessaris pel seu correcte funcionament. Per exemple, neveres, cafetera, màquines de "vènding" i d'altres, prèvia comunicació i autorització per part de l'Ajuntament.

Espai sense fum
Quedarà prohibit fumar en tots els espais interiors.
Altres obligacions de l'entitat

Durant la vigència del present conveni cada any, l' entitat passarà comptes amb l'Ajuntament de Calaf en una reunió on s'informarà dels beneficis obtinguts i a què es destinaran.

Quedarà prohibida la introducció, venda i consum de tota mena de begudes alcohòliques segons marca l'article 4 de la Llei estatal 19/2007, de l'11 de juliol, així com la venta de tabac i caldrà informar-ne als usuaris amb cartells ben visibles.

Caldrà col·locar també, rètols on s'informi de la condició d'espai lliure de fum als espais interiors com el bar.

Les begudes servides fora del taulell, hauran de ser en un envàs adequat per tal de que no esdevinguin un perill per a la integritat física del públic o participants durant l'acte que s'estigui celebrant.
Caldrà tenir exposada de forma visible la llista de preus dels productes i serveis.
L'entitat es farà càrrec del pagament de totes les despeses que aquest servei generi, així com, dels seus ingressos i les obligacions legals conseqüència d'aquests.
L'entitat serà responsable d'indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de l'explotació d'aquest servei.

CINQUÈ- Cessió de l'espai de l'antiga presó (Ajuntament vell).

L'Ajuntament de Calaf cedeix a l'associació La Polseguera l'espai de l'antiga presó com a magatzem que compartirà amb la Comtcase, Diables Alta Segarra i Bikecalaf. Per la qual cosa s'hauran de coordinar en la gestió del calendari d'ús de la sala.

L'Ajuntament facilitarà un joc de claus a l'entitat, del qual, només se'n podran fer còpies amb prèvia autorització de l'Ajuntament.
Mantindrà les instal·lacions en les condicions en les quals se li ha cedit i segons les condicions d'ús específiques de cada espai informant de les incidències ocasionades a l'equipament de forma pròpia o per altres seguint els protocols establerts a tal efecte. Queda totalment prohibit fumar a la sala.

SISÈ- Residus

L'entitat es compromet, en la mesura del possible, a aplicar mesures que permetin, fruit de la seva activitat interna i d'aquelles en les que organitzi o col·labori, la màxima

Codi Validació: 9A76K54ZL3KA6MKA9LKXNNZWL | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

minimització possible de generació de residus. En el moment de la justificació, haurà d'exposar quines mesures ha pres per tendir cap al Residu Zero i els justificants corresponents (factures, fotografies ...). L'entitat podrà sol·licitar assessorament en aquesta matèria a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament.

SETÈ- Vigència del conveni.

Aquest conveni es mantindrà vigent fins les dates exposades en el punt durada i naturalesa del conveni, havent-se d'acordar expressament la seva pròrroga.

VUITÈ- Causes de revisió i extinció del conveni.

Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva anul·lació.

I perquè així consti, el ratifiquen i el signen ambdues parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. En dono fe.

Per l'entitat
El president

Vicenç Sugrañes Creus

Codi Validació: 9A76K54ZL3KA6MKA9LKXNNZWL | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5